



P U T U S A N

Nomor: 492/Pdt.G/2025/PN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUSANA, beralamat di Kalikepiting Nomor 117/B-8, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GERRY KIVEN, S.H., M.H., JUNANDA WAHID, S.H., M.H., PRABOWO ADISURYO, S.H., HERU PRASETIYAWAN, S.H., dan RHEZY ORINAZ, SH.MH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari **GERRY KIVEN & PARTNER'S LAW OFFICE** yang beralamat di Jl. Griya Candi Pratama Blok A3-4, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2025 dan 25 Agustus 2025;

M e l a w a n

PT DIPARANU RUCITRA, beralamat di Jalan Kerto Menanggal IX No. 11, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MELANY LASSA, S.H., M.H., dan ESTER IMMANUEL GUNAWAN, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari **LASSA ADVOCATE & ASSOCIATES**, yang beralamat di Pakuwon Centre Lt. 23 Jl. Embong Malang No. 1-5, Surabaya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengarkan pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Mei 2025 dengan Register Nomor: 492/Pdt.G/2025/PN.SBY telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2022 melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sukolilo Mulia XII Nomor 19, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setempat dikenal dengan Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 yang berada dengan luas tanah dengan luas tanah 60 M² (enam puluh meter persegi) Tipe 69 yang berada didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M² (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2014 No. 00215/Keputih/2014 dengan harga yakni sebesar Rp989.000.000 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 006/PPJB/SDR2/VI/2022 Tertanggal 03 Juni 2022;**
2. **Bahwa Penggugat telah pun membayar lunas pembelian tanah dan bangunan unit rumah tersebut sebesar Rp 989.000.000 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan nilai yang disepakati dan tertera didalam Pasal 2 PPJB;**
3. **Bahwa ternyata rumah milik Penggugat yang seharusnya sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PPJB dimana Tergugat berkewajiban menyelesaikan Pembangunan Rumah dan Melakukan Serah Terima Unit Kepada Pihak Penggugat selambat-lambatnya 31 Mei 2023 namun hingga gugatan ini didaftarkan, diatas lahan yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut belum sama sekali dilakukan pembangunan oleh Tergugat dan juga hingga kini Tergugat belum menyerahkan Sertipikat Hak Milik ("SHM") yang menjadi hak Penggugat yang telah jatuh tempo pada 12 Bulan dari jadwal jatuh tempo serah terima yakni pada tanggal 31 Mei 2023 yang disepakati dalam Pasal 3 ayat (2) PPJB, artinya selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2024 SHM Milik Penggugat sudah harus diserahkan oleh Tergugat, namun sampai dengan saat ini Tergugat belum juga melakukan proses pemecahan (*Splitzing*) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M² (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang diuraikan**

Halaman 2 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby



dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2014 No. 00215/Keputih/2014 milik Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PPJB;

4. Bahwa selain bangunan dan SHM belum diterima Penggugat dari Tergugat, Tergugat juga diketahui tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atau sekarang berganti istilah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") atas lahan milik Penggugat yang akan dibangun Tergugat sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 ayat (2) PPJB sebab tidak ada terpajang Plakat PBG pada areal tanah tersebut;
5. Bahwa sebagaimana yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat pada Pasal 2 PPJB yang mana harga jual-beli sudah termasuk:
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%
 - Full Furniture
 - BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)
 - PNPB dan Biaya Balik Nama Sertifikat
 - Biaya Peningkatan Hak dari SHGB ke SHM
 - Biaya penyambungan PDAM dan PLN (jaringan listrik 2.200 kva)
 - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
6. Bahwa bukannya memulai pembangunan, Tergugat malah menyatakan keterlambatan membangun dengan mengirimkan pernyataan kepada Penggugat berupa Surat Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2024 ("Surat Pemberitahuan Keterlambatan") atas keterlambatan serah terima yang seharusnya diselesaikan selambat-lambatnya selesai pada tanggal 31 Mei 2023 sesuai PPJB menjadi Agustus 2025 dan Tergugat menjanjikan uang kompensasi Keterlambatan Serah Terima yang dihitung mulai dari tanggal 01 Juni 2023 sampai unit rumah milik Penggugat diselesaikan yakni sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan, hal ini juga tertuang didalam Pasal 3 ayat (1) PPJB;
7. Bahwa sebagai tanggapan atas Surat Pemberitahuan Keterlambatan dari Tergugat, Penggugat dihari yang sama yakni tanggal 21 Oktober 2024, mengajukan Permohonan Pengembalian Dana /Refund dalam Surat Permohonan Pengembalian Dana atas unit SM12/19 tertanggal 21 Oktober 2024 yang dikirimkan Penggugat sendiri sebelum menunjuk Kuasa Hukum ("Surat Permohonan Refund") namun dalam balasannya, melalui Surat Pembatalan tertanggal 24 Oktober 2024, Tergugat secara sepihak (tanpa berunding dengan Penggugat) menyatakan Tergugat



akan mengembalikan secara mencicil sebanyak 24 kali dengan total Rp989.000.000 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Tergugat didalam balasannya tersebut dengan culasnya tidak memasukkan denda yang berjalan sebesar yakni sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan yang dihitung sejak tanggal 1 Juni 2023 sebagaimana Pasal 3 ayat (1) PPJB dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan yang dikirimkan oleh Tergugat yang seharusnya per tanggal 24 Oktober 2024 denda keterlambatan tersebut sudah mencapai Rp 51.100.000 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) namun didalam balasannya Tergugat yakni pada Surat Pembatalan tertanggal 24 Oktober 2024, tergugat tidak mencantumkan denda tersebut;

8. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak setuju atas skema yang diajukan oleh Tergugat, maka melalui Kuasa Hukum, Penggugat pada tanggal 06 Maret 2025 mengirimkan Surat Somasi Pertama (Teguran Mohon Tindak Lanjut) agar supaya Tergugat menyelesaikan pengembalian dana kepada Penggugat namun Somasi Pertama tersebut dihiraukan oleh Tergugat, kemudian Penggugat pada tanggal 22 Maret 2025 mengirimkan lagi Surat Somasi Kedua (Teguran Mohon Tindak Lanjut) & Undangan Pertemuan, yang mana Penggugat mengundang Tergugat untuk hadir bertemu di Visma Cofee Surabaya pada tanggal 27 Maret 2025, namun lagi-lagi undangan Penggugat diabaikan oleh Tergugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melalui Surat Tanggapan tertanggal 30 April 2025 hanya menjawab pada intinya meminta diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun lamanya untuk membayar pengembalian dana milik Penggugat maka oleh sebab itu akhirnya Penggugat dengan kemantapan hati mengajukan Gugatan Wanprestasi *a-quo* ke Pengadilan Negeri Surabaya;
9. Bahwa terkait dengan denda keterlambatan, Penggugat juga telah pun menghitung denda kompensasi keterlambatan serah terima selama 705 (tujuh ratus lima) hari yang dihitung mulai dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal Surat Gugatan ini dibuat yakni 05 Mei 2025 ialah sebesar 70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah denda tersebut, Tergugat baru membayar sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga hak Penggugat atas denda kompensasi keterlambatan tersebut masih belum terbayarkan Rp 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);



10. Bahwa oleh sebab Tergugat tidak menyelesaikan pembangunan rumah milik Penggugat senilai Rp 989.000.000 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) **ditambah dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Biaya Balik Nama (BBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Biaya Balik Nama Sertifikat, Biaya Peningkatan Hak dari SHGB ke SHM, Biaya penyambungan PDAM dan PLN (jaringan listrik 2.200 kva), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) milik Penggugat sebagaimana janji Tergugat didalam PPJB ditambah dengan tidak dibayarkannya sisa denda kompensasi keterlambatan sebesar Rp60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) maka Tergugat telah inkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat sehingga Tergugat berkewajiban melakukan Penggantian biaya, rugi dan bunga atas kerugian yang dialami Penggugat atas tindakan inkar janji (wanprestasi) Tergugat tersebut dengan total kerugian materil sebesar Rp 1.049.500.000 (satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);**
11. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan *perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)* yang timbul berdasarkan **Perjanjian PPJB yakni pada Pasal 3 dan Pasal 2 yang mana Penggugat belum dibangun rumahnya oleh Tergugat, Penggugat juga belum mendapatkan SHM atas kepemilikan tanahnya dari Tergugat, Tergugat juga belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atau sekarang berganti istilah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") atas lahan milik Penggugat yang akan dibangun Tergugat yang belum direalisasikan yang seharusnya sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PPJB, Tergugat berkewajiban menyelesaikan Pembangunan Rumah dan Melakukan Serah Terima Unit Kepada Pihak Penggugat selambat-lambatnya 31 Mei 2023, sehingga sangat tepat dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dari Tergugat karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban Tergugat.** Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".*



12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dikarenakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka akibat-akibat hukum yang timbul antara lain adalah penggantian kerugian dan bunga berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdato: ***“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang tersebut di bawah ini.”;***
13. **Bahwa Pasal 1238 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:** *Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*
14. **Bahwa Pasal 1239 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:** *“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”*
15. **Bahwa Mariam Darul Badruzaman dalam buku yang berjudul Hukum Perikatan dalam KUHPerdato Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan, menerangkan kriteria untuk menyatakan lalai, antara lain:**
1. *Saat debitur lalai adalah sejak kepada debitur disampaikan teguran;*
 2. *Pernyataan lalai dilakukan melalui surat perintah, akta sejenis dan demi perikatannya sendiri;*
 3. *Waktu pemenuhan telah lewat*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 1904 K/Pdt/2007 menafsirkan Surat Pernyataan terkait dengan kewajiban yang telah jatuh tempo adalah suatu pengakuan yang merupakan bukti yang sempurna, yang berbunyi:
- “Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam pertimbangan hukumnya, tentang tidak adanya tanggungjawab dari Tergugat II atas adanya hutang Pemohon Kas yang hanya didasarkan pada bukti P.6 (surat pernyataan) dengan menafsirkan sebagai suatu pengakuan adalah bukti sempurna”;***
3. Bahwa dengan adanya **Surat Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2024 (“Surat Pemberitahuan Keterlambatan”)** dari Tergugat atas



keterlambatan serah terima yang seharusnya diselesaikan selambat-lambatnya selesai pada tanggal 31 Mei 2023 menjadi Agustus 2025, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 1904 K/Pdt/2007 diatas, **adalah suatu pengakuan yang merupakan bukti yang sempurna;**

4. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Tergugat maka Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar baik materiil maupun immaterial, dengan rincian sebagai berikut (**Vide Pasal 1246 KUH Perdata**) :

Materil:

- **Dana milik Penggugat yang harus dikembalikan sebagai kerugian Materiil sebesar Rp 1.049.500.000 (satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);**

Immateril

- **Biaya – biaya, ongkos-ongkos, yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini termasuk kerugian psikis Penggugat atas perbuatan Wanprestasi Tergugat tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);**

5. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam perkara ini agar tidak menjadi **ILLUSOIR** (hampa) adanya, juga menghindari kekhawatiran akan itikad buruk dari Tergugat dalam mengalihkan hartanya maka sangat beralasan melakukan Penyitaan Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat. Untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M² (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2014 No. 00215/Keputih/2014 Tergugat**
6. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat *aquo* telah didasarkan pada bukti-bukti nyata dan otentik sifatnya, maka berdasarkan **Pasal 180 HIR**, mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (**Uij Voorbaar Bijs Voorraad**) meskipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), Banding, maupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:



1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).**
3. **Menyatakan sah dan berharga Penyitaan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap** Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M² (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2014 No. 00215/Keputih/2014 Tergugat;
4. **Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus yaitu sebagai berikut:**
Materil:
 - Kewajiban Tergugat sebesar **sebesar Rp 1.049.500.000 (satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)****Immateril:**
 - Biaya – biaya, ongkos-ongkos, yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini termasuk kerugian psikis Penggugat atas perbuatan Wanprestasi Tergugat tersebut **sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**
5. **Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding, maupun Kasasi.**
6. **Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ***ex aequo et bono***, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang dan menghadap di persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Dr. Nurnaningsih Amriani, SH.MH., berdasarkan Penetapan Nomor : 492/Pdt.G/2025/PN.Sby, namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 10 Juli 2025 ternyata mediasi yang ditempuh telah gagal mencapai kesepakatan, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut, kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 24 Juli 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

KRONOLOGI

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022, PENGGUGAT melakukan pemesanan sebuah unit rumah yang beralamat di Jalan Sukolilo Mulia XII No. 19, Surabaya yang kemudian pada tanggal 03 Juni 2022, PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 006/PPJB/SDR2/VI/2022 (untuk selanjutnya disebut "PPJB") dengan kesepakatan harga unit rumah senilai Rp 989.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
2. Bahwa oleh karena COVID-19 yang masih berlangsung dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menetapkan WFH, dll mengakibatkan TERGUGAT kesulitan mencari tukang sehingga pembangunan rumah PENGGUGAT terhambat dan pada akhirnya tidak dapat dilakukan serah terima pada tanggal 31 Mei 2023 sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam PPJB.
3. Bahwa oleh karena hal tersebut, TERGUGAT beritikad baik untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2024 kepada PENGGUGAT yang mana PENGGUGAT merespons Surat Pemberitahuan tersebut dan telah memilih untuk mengajukan Pembatalan melalui Surat Permohonan Pengembalian Dana atas unit SM12/19 tertanggal 21 Oktober 2024.
4. Bahwa atas permohonan pembatalan tersebut, TERGUGAT telah memberikan Skema pembayaran pengembalian dana sebagaimana Surat tertanggal 24 Oktober 2024 dimana PENGGUGAT sudah menerima pembayaran sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jangka waktu pengembalian dana akan dilakukan sampai dengan 30 Oktober 2026.

Adapun Jawaban dan Bantahan TERGUGAT atas gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.



GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

(*Obscuur Libel*)

2. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena dasar gugatan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam angka 1 posita Gugatan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 006/PPJB/SDR2/VI/2022 (untuk selanjutnya disebut “PPJB”) dimana **nilai objek jual beli adalah sebesar Rp 989.000.000,-** (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) **tetapi di dalam angka 18 posita dan angka 4 petitum Gugatan, PENGGUGAT meminta pengembalian dana sebesar Rp 1.049.500.000,-** (satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Somasi yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah mengenai penyelesaian pengembalian dana tetapi di dalam posita dan petitum Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT Wanprestasi karena tidak menyelesaikan pembangunan rumah dan melakukan serah terima.
4. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah bukan lagi mengenai penyelesaian pembangunan dan serah terima objek jual beli tetapi hubungan hukum mengenai pengembalian dana sesuai dengan Surat PENGGUGAT tertanggal 21 Oktober 2024 yang mana TERGUGAT masih mempunyai batas waktu pengembalian dana hingga bulan Oktober 2026.
5. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Sukolilo Dian Regency 2, Jalan Sukolilo Mulia XII No. 19. Tetapi di dalam petitum, PENGGUGAT dalam gugatannya justru meminta Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atau menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973**.
6. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 Tahun 1975 angka 1 huruf d ditulis bahwa “*agar benda-benda disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat.*”



7. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena PENGGUGAT meminta ganti rugi immateril kepada TERGUGAT senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang didalilkan sebagai biaya-biaya, ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini tetapi PENGGUGAT tidak memberikan rincian biaya dan ongkos yang dimaksud tersebut.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah jelas gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas. Oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum gugatan kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa mohon dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi dianggap masuk juga dalam dalil pokok perkara ini.

Menanggapi angka 3 s/d 6 posita Gugatan

3. Bahwa benar TERGUGAT tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah dan melakukan serah terima unit kepada PENGGUGAT sesuai dengan jadwal yang telah disepakati di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 006/PPJB/SDR2/VI/2022 (untuk selanjutnya disebut "**PPJB**") tetapi dengan itikad baik TERGUGAT telah memberikan informasi tersebut kepada PENGGUGAT melalui Surat Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2024 (untuk selanjutnya disebut "**Surat Pemberitahuan Keterlambatan**").
4. Bahwa PENGGUGAT yang telah menerima Surat Pemberitahuan Keterlambatan tersebut tidak mengajukan keberatan malahan PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan pengembalian dana sebagaimana Surat PENGGUGAT tertanggal 21 Oktober 2024. Di dalam Surat tersebut PENGGUGAT bahkan memberikan nomor rekening kepada TERGUGAT yang mengartikan bahwa PENGGUGAT tidak keberatan dengan sistem mengangsur sampai dengan bulan Oktober 2026.
5. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di dalam Kronologi dimana TERGUGAT merupakan salah satu pihak yang terkena dampak dari COVID-19 dan oleh karena COVID-19 yang pada



saat itu masih berlangsung serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang menetapkan WFH, dll, hal tersebut mengakibatkan TERGUGAT kesulitan mencari tukang sehingga pembangunan rumah PENGGUGAT tidak bisa berjalan normal sehingga TERGUGAT dengan **itikad baik** memberitahukan hal tersebut kepada PENGGUGAT dan dengan **itikad baik** pula TERGUGAT memberikan pilihan kepada PENGGUGAT untuk memilih jalan keluar yang bisa diambil sesuai dengan keinginan PENGGUGAT sebagaimana Surat PENGGUGAT tertanggal 21 Oktober 2024.

Menanggapi angka 7 s/d 10 posita Gugatan

6. Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Keterlambatan, TERGUGAT telah menjelaskan bahwa karena TERGUGAT tidak bisa melakukan serah terima pada bulan Mei 2023 maka TERGUGAT memberikan beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan oleh PENGGUGAT yaitu :
 - a. Menunggu realisasi serah terima rumah sampai dengan Agustus 2025 dengan adanya perhitungan kompensasi keterlambatan serah terima sebesar Rp 100.000,- per hari dimulai dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan direalisasikan serah terima rumah tersebut; atau
 - b. Mengajukan pengembalian dana yang akan ditermin selama 24 bulan, dimulai di bulan November 2024 sampai selambat-lambatnya Oktober 2026. Dan developer juga diijinkan untuk bisa menjual unit tersebut, sehingga dana hasil penjualan unit bisa digunakan untuk melunasi lebih cepat pengembalian dana kepada BapK/Ibu Susana (PENGUGAT).
2. Bahwa dari pilihan tersebut, PENGUGAT **mengambil pilihan** yaitu pengembalian dana sebagaimana Surat PENGUGAT tertanggal 21 Oktober 2024. PENGUGAT telah mengetahui dengan diambalnya pilihan pengembalian dana maka opsi kedua yang diambil yaitu mengajukan pengembalian dana yang akan ditermin selama 24 bulan, dimulai di bulan November 2024 sampai selambat-lambatnya Oktober 2026 yang mana tidak ada perhitungan denda dan/atau kompensasi sebagaimana Surat Pemberitahuan Keterlambatan angka 2. Sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT culas adalah tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan mengada-ada karena PENGUGAT tidak pernah mengajukan keberatan setelah PENGUGAT menerima Surat TERGUGAT tertanggal 24 Oktober 2024.



3. Bahwa PENGGUGAT telah menerima pembayaran pengembalian dana dari TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali dengan total pembayaran sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa pengembalian dana TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 979.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang mana telah diakui oleh PENGGUGAT di dalam Surat Mohon Tindak Lanjut & Undangan Pertemuan Nomor : 101/GK/LW/III/2025 tertanggal 22 Maret 2025 dan Surat Somasi Kedua (Terakhir) & Undangan Pertemuan Ke II (Terakhir) Nomor : 106/GK/LW/IV/2025 tertanggal 6 April 2025.
4. Bahwa justru PENGGUGAT lah yang mempunyai itikad buruk dalam menyelesaikan permasalahan ini. PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Mohon Tindak Lanjut & Undangan Pertemuan Nomor : 101/GK/LW/III/2025 tertanggal 22 Maret 2025 dan Surat Somasi Kedua (Terakhir) & Undangan Pertemuan Ke II (Terakhir) Nomor : 106/GK/LW/IV/2025 tertanggal 6 April 2025 dimana TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan tanggapan dan jawaban dimana pada intinya TERGUGAT mau melaksanakan pengembalian dana tetapi meminta waktu karena tanggungjawab TERGUGAT tidak hanya kepada PENGGUGAT saja. Tetapi PENGGUGAT dengan itikad buruk tidak membalas Surat TERGUGAT dan malah mengajukan Gugatan a quo.
5. Bahwa dengan PENGGUGAT menghitung dan meminta denda kompensasi keterlambatan sebagaimana angka 9 posita maka timbul ketidakjelasan mengenai keinginan PENGGUGAT sebenarnya apa (apakah meminta unit rumah yang telah dibeli tersebut dilanjutkan dan dilakukan serah terima atau mengenai pengembalian dana).

Menanggapi angka 11 s/d 20 posita Gugatan

6. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di dalam Kronologi dimana saat ini hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengenai pengembalian dana sebagaimana Surat Permohonan Pengembalian Dana tertanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan bukan mengenai penyelesaian pembangunan objek perkara dan serah terima.
7. Bahwa setelah PENGGUGAT mengirimkan Surat Permohonan Pengembalian Dana tertanggal 21 Oktober 2024, TERGUGAT langsung menyetujui permohonan PENGGUGAT dan mengajukan Skema



- pembayaran sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dimana PENGUGAT tidak pernah mengajukan **KEBERATAN** kepada TERGUGAT bahkan di dalam Surat Permohonan Pengembalian Dana tertanggal 21 Oktober 2024, PENGUGAT memberikan nomor rekening untuk pengembalian dana tersebut.
8. Bahwa terkait dengan pengembalian dana, TERGUGAT masih mempunyai jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2026 sebagaimana Surat TERGUGAT tertanggal 24 Oktober 2024 yang tidak pernah ditolak ataupun diajukan keberatan oleh PENGUGAT.
 9. Bahwa benar TERGUGAT tidak dapat menepati janjinya sebagaimana tertuang dalam PPJB tetapi TERGUGAT masih mempunyai itikad baik untuk memberikan Surat Pemberitahuan Keterlambatan yang telah disetujui oleh PENGUGAT berdasarkan Surat PENGUGAT tertanggal 21 Oktober 2024 yang mana TERGUGAT telah melakukan pembayaran sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 10. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap**, dalam bukunya yang berjudul **"Segi-Segi Hukum Perjanjian"**, hal. 62, somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya. Dalam somasi tersebut, kreditor menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.
 11. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan surat peringatan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pembangunan rumah dan melakukan serah terima sebagaimana diatur dalam **Pasal 1238 KUHPerdara** sehingga TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai berdasarkan Surat Peringatan.
 12. Bahwa Surat Permohonan Pengembalian Dana tertanggal 21 Oktober 2024 merupakan pengakuan dari PENGUGAT dimana PENGUGAT menyetujui pengembalian dana dan PENGUGAT tidak menghendaki TERGUGAT untuk melanjutkan pembangunan sebagaimana Surat Pemberitahuan Keterlambatan dan Surat perihal Pembatalan tertanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat oleh TERGUGAT. Dan oleh karenanya, **perhitungan denda dan kompensasi yang dibuat oleh PENGUGAT tidak berdasar.**
 13. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975** (untuk selanjutnya disingkat **"SEMA No. 5 Tahun 1975"**) angka 1



huruf d mengatur bahwa terkait dengan sita jaminan agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat. Permintaan sita jaminan atas Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973 yang diajukan oleh PENGUGAT bertentangan dengan SEMA No. 5 Tahun 1975 karena nilai tanah dan bangunan yang tercatat di dalam Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973 jauh melebihi nilai gugatan *a quo*. Sehingga permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT di dalam Gugatan sudah seharusnya tidak dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat diatas, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 31 Juli 2025 dan demikian juga dengan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 07 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3578107006710025 An. Susana, tertanggal 09 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Pemesanan atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sukolilo Mulia XII Nomor 19, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setempat dikenal dengan Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 yang berada dengan luas tanah dengan luas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 M2 (enam puluh meter persegi) Tipe 69, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Form Pengajuan Pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sukolilo Mulia XII Nomor 19, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setempat dikenal dengan Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Tanda Terima Booking Fee tanggal 20 Mei 2022 atas pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sukolilo Mulia XII Nomor 19, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setempat dikenal dengan Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 yang berada dengan luas tanah dengan luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) Tipe 69 yang dipesan Penggugat dari Tergugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Tanda Terima Down Payment 01 tertanggal 30 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Tanda Terima Pelunasan Penggugat kepada Tergugat atas pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sukolilo Mulia XII Nomor 19, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setempat dikenal dengan Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 yang berada dengan luas tanah dengan luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) Tipe 69, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan serah terima unit dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 21 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat tertanggal 21 Oktober 2024, perihal Permohonan Pengembalian Dana atas pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sukolilo Mulia XII Nomor 19, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setempat dikenal dengan Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 yang berada dengan luas tanah dengan luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) Tipe 69, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Tangkapan Layar percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 21 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Pengajuan Skema pengembalian dana dengan cara dicicil sampai 2 tahun lamanya dengan cicilan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap

Halaman 16 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 24 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Surat Somasi (Teguran) Pertama tanggal 06 Maret 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Foto copy Surat Somasi (Teguran) Kedua tanggal 22 Maret 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Foto copy Foto Letak Unit Rumah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Nomor 006/PPJB/SDR2/VI/2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-14 diatas berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang seluruhnya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, dan P-13 merupakan print out, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TJOKORDE AGUNG G DARMA PUTRA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai teman kerja di percetakan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat tentang pembelian rumah oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tau Bu Susan (Penggugat) tinggal di Kalikepiting Nomor 117/B-8 Surabaya;
- Bahwa Bu Susan (Penggugat) pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat beli rumah Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi pembelian rumah tersebut Penggugat bertransaksi sebanyak 3 kali dengan harga 900 juta dan dibayar lunas;
- Bahwa Penggugat beli rumah di PT DIPARANU RUCITRA (Tergugat);
- Bahwa pembayaran telah lunas, tapi tidak ada pembangunan;
- Bahwa pada saat pembelian rumah belum jadi rumah, di cek lokasi belum ada bangunan;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya surat-surat perjanjian;



- Bahwa sampai sekarang belum selesai pembangunan, hingga diajukan di pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan Penggugat uangnya dikembalikan karena pembangunannya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat lokasinya;
- Bahwa untuk pelunasan nominalnya saksi tidak lihat;
- Bahwa setau saksi pembayarannya 250 juta, 10 juta dan 779 di bulan Mei;
- Bahwa saksi tau ada pengembalian uang, tapi jauh sekali yang dikembalikan;

2. Saksi SUKRI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai teman kerja di percetakan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat tentang pembelian rumah oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Bu Susan (Penggugat) pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat beli rumah Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi pembelian rumah tersebut Penggugat bertransaksi sebanyak 3 kali dengan harga 899 juta dan dibayar lunas;
- Bahwa setau saksi pembayarannya 10 juta, 200 juta dan 700 juta;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya surat-surat perjanjian;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-10 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat pembelian rumah belum jadi rumah, di cek lokasi belum ada bangunan;
- Bahwa Penggugat minta uang kompensasi atas keterlambatan pembangunan;
- Bahwa saksi tidak tau berapa pengembalian dari PT DIPARANU RUCITRA (Tergugat) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya mengembalikan uang kepada Penggugat sebanyak 1 kali, namun saksi tidak tau bagaimana pembayarannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa untuk menyangkal dalil-dali gugatan dari pihak Penggugat , Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Pemesanan tertanggal 24 Mei 2022 No. DRI 756 atas nama Susana, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 006/PPJB/SDR2/VI/2022 tertanggal 3 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Tanda Terima Booking Fee – 01 tertanggal 30 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy Tanda Terima Down Payment – 01 tertanggal 30 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy Tanda Terima Pelunasan – 02 tertanggal 02 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan dari TERGUGAT tertanggal 21 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto Copy Surat Permohonan Pengembalian Dana atas unit SM12/19 tertanggal 21 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto Copy Surat Skema Pembayaran Pengembalian Dana tertanggal 24 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto Copy Surat Mohon Tindak Lanjut & Undangan Pertemuan Nomor : 101/GK/LW/III/2025 tertanggal 22 Maret 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto Copy Surat Somasi Kedua (Terakhir) & Undangan Pertemuan Ke II tanggal 6 April 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Foto Copy Surat Nomor 101/ST-DR/SK-LA/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 perihal Tanggapan atas Surat No. 106/GK/LW/IV/2025 tertanggal 6 April 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Foto Copy Bukti transfer dari Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Foto Copy Bukti transfer dari Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 07 Maret 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-13 diatas berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang seluruhnya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-6, T-8, T-12 dan T-13 merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 19 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 08 September 2025, sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan 08 September 2025 yang untuk selengkapnya kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Tergugat mengajukan Eksepsi tentang :

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena dasar gugatan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam angka 1 posita Gugatan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 006/PPJB/SDR2/VI/2022 (untuk selanjutnya disebut “PPJB”) dimana **nilai objek jual beli adalah sebesar Rp 989.000.000,-** (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) **tetapi di dalam angka 18 posita dan angka 4 petitum Gugatan, PENGGUGAT meminta pengembalian dana sebesar Rp 1.049.500.000,-** (satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Somasi yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah mengenai penyelesaian pengembalian dana tetapi di dalam posita dan petitum Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT Wanprestasi karena tidak menyelesaikan pembangunan rumah dan melakukan serah terima.
- Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah bukan lagi



mengenai penyelesaian pembangunan dan serah terima objek jual beli tetapi hubungan hukum mengenai pengembalian dana sesuai dengan Surat PENGGUGAT tertanggal 21 Oktober 2024 yang mana TERGUGAT masih mempunyai batas waktu pengembalian dana hingga bulan Oktober 2026.

- Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Sukolilo Dian Regency 2, Jalan Sukolilo Mulia XII No. 19. Tetapi di dalam petitum, PENGGUGAT dalam gugatannya justru meminta Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atau menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973**.
- Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena PENGGUGAT meminta ganti rugi immateril kepada TERGUGAT senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang didalilkan sebagai biaya-biaya, ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini tetapi PENGGUGAT tidak memberikan rincian biaya dan ongkos yang dimaksud tersebut.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah jelas gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas. Oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yaitu menyatakan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan :

- Dasar gugatan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam angka 1 posita Gugatan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 006/PPJB/SDR2/VI/2022 (untuk selanjutnya disebut "**PPJB**") dimana **nilai objek jual beli adalah sebesar Rp 989.000.000,-** (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tetapi di dalam angka 18 posita dan angka 4 petitum Gugatan, **PENGUGAT meminta pengembalian dana sebesar Rp 1.049.500.000,-** (satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Somasi yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah mengenai penyelesaian pengembalian dana tetapi di dalam posita dan petitum Gugatan, PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT



Wanprestasi karena tidak menyelesaikan pembangunan rumah dan melakukan serah terima;

- Hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah bukan lagi mengenai penyelesaian pembangunan dan serah terima objek jual beli tetapi hubungan hukum mengenai pengembalian dana sesuai dengan Surat PENGGUGAT tertanggal 21 Oktober 2024 yang mana TERGUGAT masih mempunyai batas waktu pengembalian dana hingga bulan Oktober 2026;
- Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Sukolilo Dian Regency 2, Jalan Sukolilo Mulia XII No. 19. Tetapi di dalam petitum, PENGGUGAT dalam gugatannya justru meminta Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atau menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973;
- PENGGUGAT meminta ganti rugi immateril kepada TERGUGAT senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang didalilkan sebagai biaya-biaya, ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini tetapi PENGGUGAT tidak memberikan rincian biaya dan ongkos yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara yang hanya dapat diketahui dari pembuktian, maka oleh karena itu harus dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok perkara, sehingga terhadap Eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena telah melanggar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 006/PPJB/SDR2/VI/2022 tertanggal 3 Juni 2022 yakni :

- 1 (satu) unit rumah tipe 69 yang beralamat di Jalan Sukolilo Mulia XII No. 19, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) atau setempat dikenal dengan Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 yang berada didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M² (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang diuraikan dalam

Halaman 22 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2014 No. 00215/Keputih/2014 seharga Rp 989.000.000 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang mana :

- Penggugat telah membayar lunas pembelian tanah dan bangunan unit rumah tersebut sebesar Rp 989.000.000 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan nilai yang disepakati dan tertera didalam Pasal 2 PPJB;
- Bahwa ternyata rumah milik Penggugat yang seharusnya sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PPJB dimana Tergugat berkewajiban menyelesaikan Pembangunan Rumah dan Melakukan Serah Terima Unit Kepada Pihak Penggugat selambat-lambatnya 31 Mei 2023 namun hingga gugatan ini didaftarkan, diatas lahan yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut belum sama sekali dilakukan pembangunan oleh Tergugat dan juga hingga kini Tergugat belum menyerahkan Sertipikat Hak Milik ("SHM") yang menjadi hak Penggugat yang telah jatuh tempo pada 12 Bulan dari jadwal jatuh tempo serah terima yakni pada tanggal 31 Mei 2023 yang disepakati dalam Pasal 3 ayat (2) PPJB dan juga sampai dengan saat ini Tergugat belum juga melakukan proses pemecahan (Splitzing) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2014 No. 00215/Keputih/2014 milik Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PPJB;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum Perjanjian Jual Beli atas 1 (satu) unit rumah tipe 69 yang beralamat di Jalan Sukolilo Mulia XII No. 19, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) atau setempat dikenal dengan Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 yang berada didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2014 No. 00215/Keputih/2014, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Penjual dan Penggugat berkedudukan sebagai Pembeli, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 006/PPJB/SDR2/VI/2022

Halaman 23 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby



tertanggal 3 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat di atas, Tergugat menyangkal tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah, karena :
 - Bahwa benar TERGUGAT tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah dan melakukan serah terima unit kepada PENGGUGAT sesuai dengan jadwal yang telah disepakati di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 006/PPJB/SDR2/VI/2022 (untuk selanjutnya disebut “PPJB”) tetapi dengan itikad baik TERGUGAT telah memberikan informasi tersebut kepada PENGGUGAT melalui Surat Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2024 (untuk selanjutnya disebut “**Surat Pemberitahuan Keterlambatan**”).
 - Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di dalam Kronologi dimana TERGUGAT merupakan salah satu pihak yang terkena dampak dari COVID-19 dan oleh karena COVID-19 yang pada saat itu masih berlangsung serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang menetapkan WFH, dll, hal tersebut mengakibatkan TERGUGAT kesulitan mencari tukang sehingga pembangunan rumah PENGGUGAT tidak bisa berjalan normal sehingga TERGUGAT dengan **itikad baik** memberitahukan hal tersebut kepada PENGGUGAT dan dengan **itikad baik** pula TERGUGAT memberikan pilihan kepada PENGGUGAT untuk memilih jalan keluar yang bisa diambil sesuai dengan keinginan PENGGUGAT sebagaimana Surat PENGGUGAT tertanggal 21 Oktober 2024.
 - Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Keterlambatan, TERGUGAT telah menjelaskan bahwa karena TERGUGAT tidak bisa melakukan serah terima pada bulan Mei 2023 maka TERGUGAT memberikan beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan oleh PENGGUGAT yaitu :
 - o Menunggu realisasi serah terima rumah sampai dengan Agustus 2025 dengan adanya perhitungan kompensasi keterlambatan serah terima sebesar Rp 100.000,- per hari dimulai dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan direalisasikan serah terima rumah tersebut; atau
 - o Mengajukan pengembalian dana yang akan ditermin selama 24 bulan, dimulai di bulan November 2024 sampai selambat-lambatnya Oktober 2026. Dan developer juga diijinkan untuk bisa menjual unit tersebut, sehingga dana hasil penjualan unit bisa digunakan untuk melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih cepat pengembalian dana kepada Bapak/Ibu Susana (PENGGUGAT).

- Bahwa PENGGUGAT telah menerima pembayaran pengembalian dana dari TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali dengan total pembayaran sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa pengembalian dana TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 979.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang mana telah diakui oleh PENGGUGAT di dalam Surat Mohon Tindak Lanjut & Undangan Pertemuan Nomor : 101/GK/LW/III/2025 tertanggal 22 Maret 2025 dan Surat Somasi Kedua (Terakhir) & Undangan Pertemuan Ke II (Terakhir) Nomor : 106/GK/LW/IV/2025 tertanggal 6 April 2025.
- Bahwa justru PENGGUGAT lah yang mempunyai itikad buruk dalam menyelesaikan permasalahan ini. PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Mohon Tindak Lanjut & Undangan Pertemuan Nomor : 101/GK/LW/III/2025 tertanggal 22 Maret 2025 dan Surat Somasi Kedua (Terakhir) & Undangan Pertemuan Ke II (Terakhir) Nomor : 106/GK/LW/IV/2025 tertanggal 6 April 2025 dimana TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan tanggapan dan jawaban dimana pada intinya TERGUGAT mau melaksanakan pengembalian dana tetapi meminta waktu karena tanggungjawab TERGUGAT tidak hanya kepada PENGGUGAT saja. Tetapi PENGGUGAT dengan itikad buruk tidak membalas Surat TERGUGAT dan malah mengajukan Gugatan *a quo*.
- Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di dalam Kronologi dimana saat ini hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengenai pengembalian dana sebagaimana Surat Permohonan Pengembalian Dana tertanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan bukan mengenai penyelesaian pembangunan objek perkara dan serah terima.
- Bahwa terkait dengan pengembalian dana, TERGUGAT masih mempunyai jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2026 sebagaimana Surat TERGUGAT tertanggal 24 Oktober 2024 yang tidak pernah ditolak ataupun diajukan keberatan oleh PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang seluruhnya sesuai dengan aslinya,

Halaman 25 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, dan P-13 merupakan print out, namun tidak disangkal oleh Tergugat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sementara itu untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13 berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang seluruhnya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-6, T-8, T-12 dan T-13 merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak disangkal oleh Penggugat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah :
Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 006/PPJB/SDR2/VI/2022 tertanggal 03 Juni 2022 yakni :

- 1 (satu) unit rumah tipe 69 yang beralamat di Jalan Sukolilo Mulia XII No. 19, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) atau setempat dikenal dengan Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 yang berada didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M² (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2014 No. 00215/Keputih/2014 seharga Rp 989.000.000 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal gugatan dari Penggugat adalah mengenai ingkar janji sehingga apakah benar Tergugat telah melakukan suatu ingkar janji ? ;

Menimbang, bahwa ingkar janji bersumber dari perjanjian dan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 1239 dan 1243 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam wanprestasi adalah adanya perjanjian diantara para pihak (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), ada pihak yang melanggar atau tidak menyepakati isi perjanjian dan sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian ;

Halaman 26 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby



Menimbang, bahwa munculnya hak untuk menuntut ganti rugi timbul dari suatu pernyataan lalai (somasi) dan untuk pembuktian dalam persidangan cukup menunjuk adanya perjanjian yang dilanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 atau T.2, Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian jual beli 1 (satu) unit rumah tipe 69 sebagaimana bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 006/PPJB/SDR2/VI/2022 yang beralamat di Jalan Sukolilo Mulia XII No. 19, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) atau setempat dikenal dengan Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 03 Juni 2022 seharga Rp 989.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dimaksud adalah benar telah disepakati dalam perjanjian dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Mei 2022 Penggugat melakukan pemesanan unit rumah seharga Rp 989.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Tergugat (bukti P.2 atau T.1), dimana sesuai dengan Form Pengajuan Pembelian (bukti P.3) untuk pembayarannya terbagi menjadi 3 (tiga) termin yaitu pada tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 22 Mei 2022 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 31 Mei 2022 sejumlah 779.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) (bukti P.4, P.5, P.6 atau T.3, T.4, T5).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah dan melakukan serah terima unit kepada sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yakni tanggal 31 Mei 2023, sehingga kemudian Tergugat memberikan Surat Pemberitahuan Keterlambatan kepada Penggugat tertanggal 21 Oktober 2024 dengan memberikan opsi : realisasi serah terima pada Agustus 2025 atau dana dikembalikan selama 24 bulan sampai Oktober 2026 (bukti P.7 atau T.6);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengirimkan surat permohonan pengembalian dana atas pembelian unit rumah tertanggal 21 Oktober 2024 (bukti P.8 atau T.7) yang dibuktikan juga dengan bukti chat antara Penggugat dan Tergugat (bukti P.9), sehingga kemudian Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan pembatalan dengan skema pembayaran pengembalian dana tertanggal 24 Oktober 2024 (bukti P.10 atau T.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari skema pembayaran pengembalian dana tersebut telah ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (bukti T.12 dan T.13);

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi TJOKORDE AGUNG G DARMA PUTRA dan SUKRI yang mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat tentang pembelian rumah di Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 pada tahun 2022, dimana transaksi sebanyak 3 kali (10, 200 dan 700-an) dengan harga 900 juta-an dan dibayar lunas, namun hingga saat ini tidak ada pembangunan (bukti P.13) dan tidak ada penyerahan unit rumah dari Tergugat kepada Penggugat, serta para saksi mengetahui bahwa Tergugat telah mengembalikan uang pembayaran namun jumlahnya berapa tidak tahu tetapi sangat jauh dari yang telah dibayarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dimana Tergugat berkewajiban menyelesaikan pembangunan rumah dan melakukan serah terima unit kepada Penggugat selambat-lambatnya 31 Mei 2023, namun hingga saat ini di atas lahan yang dibeli Penggugat belum sama sekali dilakukan pembangunan oleh Tergugat dan juga belum menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 atau T.9 dan T.10 yaitu surat somasi pertama tertanggal 22 Maret 2025 dan surat somasi kedua tertanggal 06 April 2025, pihak Tergugat sudah diingatkan untuk segera mengembalikan uang pembayaran unit rumah, namun hingga sekarang tidak ada realisasinya kecuali pengembalian pembayaran sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2024 dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 07 Maret 2025 (bukti T.12 dan T.13);

Menimbang, bahwa terhadap surat peringatan dimaksud Tergugat telah memberikan tanggapan tertanggal 30 April 2025 (bukti T.11);

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 atau T.2 diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah **terikat dalam** perjanjian jual beli unit rumah sebagaimana bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 006/PPJB/SDR2/VI/2022 tertanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, diketahui Penggugat selaku pembeli atas 1 (satu) unit rumah tipe 69 yang beralamat di Jalan Sukolilo Mulia XII No. 19, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan luas

Halaman 28 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) atau setempat dikenal dengan Perumahan Sukolilo Dian Regency 2 sedangkan Tergugat selaku penjualnya

Menimbang, bahwa dalam perjanjian dimaksud para pihak telah terikat dengan isi perjanjian atau klausula perjanjian dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 sebagaimana bukti P.14 atau T.2;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum yang selaras baik mengenai kronologi maupun pelaksanaan perjanjian yang telah ternyata terjadi pelanggaran atau tidak sesuai dengan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya penawaran pihak Tergugat dengan opsi berupa realisasi atau skema pembayaran, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan upaya atau sebagai bagian dari tidak terlaksananya prestasi dari Tergugat, tetapi tetap yang menjadi acuan adalah perjanjian a quo dan bukan merupakan bentuk perjanjian baru. Namun demikian atas pengembalian uang pembayaran sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) oleh Tergugat kepada Penggugat akan diperhitungkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan suatu ingkar janji (wanprestasi) dimana Tergugat sebagai pihak yang melanggar atau tidak menyepakati isi dari perjanjian (PPJB) yang dibuat bersama Penggugat dan Tergugat pun sudah dinyatakan lalai dengan cara disomasi tetapi Tergugat tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Wanprestasi, sehingga sangat merugikan pihak Penggugat maka Majelis berpendapat adalah menjadi kewajiban bagi pihak Tergugat untuk membayar kewajiban atas dana yang telah diserahkan oleh Penggugat yakni Rp 989.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) - pengembalian uang pembayaran sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) = Rp 979.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalam klausula perjanjian pada Pasal 3 angka 1 menyebutkan yang pada intinya : Apabila pada tanggal 31 Mei 2023 Tergugat belum menyelesaikan dan menyerahkan fisik bangunan, maka Tergugat akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, menurut Majelis Hakim pembayaran denda kompensasi hanya dikenakan apabila unit diserahkan dalam keadaan terlambat dari yang

Halaman 29 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby



diperjanjikan, sehingga dengan demikian perhitungan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dana pembayaran yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 979.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sebagai kerugian materiil secara tunai, seketika dan sekaligus, sehingga petitum angka 4 gugatan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kerugian Immateriil sejumlah Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), oleh karena tidak disebutkan secara rinci dan jelas mengenai kerugian tersebut, maka menurut Majelis kerugian terhadap hal tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M² (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2014 No. 00215/Keputih/2014, oleh karena ternyata Sita Jaminan tidak pernah diletakkan atas obyek dimaksud maka terhadap petitum ini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan SEMA No. 06/1975 tanggal 1 Desember 1975 jo SEMA No. 03/1978 tanggal 1 April 1978, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sebagai pihak yang kalah Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat dan Memperhatikan Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR), Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 30 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus yaitu sebagai berikut:
Materil:
Kewajiban Tergugat sejumlah Rp 979.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 15 September 2025 oleh kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH., dan RUDITO SUROTOMO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 September 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh ASEP PRIYATNO, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat terdaftar melalui email junandawahid@gmail.com, dan Tergugat terdaftar melalui email esterimmanuelpartners@gmail.com;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

RUDITO SUROTOMO, SH.MH.

Halaman 31 dari 32 Putusan No. 492/Pdt.G/2025/PN.Sby



Panitera Pengganti

ASEP PRIYATNO, SH.MH.

Biaya Perkara No. 492/Pdt.G/2025/PN. Sby :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)